

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2158/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายศุภฤกษ์ วิมลมุขี กับพวก

จำเลย

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 179

ความว่า โจทก์ฎีกา แต่ปรากฏว่าคำฟ้องฎีกาแผ่นสุดท้ายซึ่งเป็นท้ายฎีกายัง
บกพร่องอยู่จึงขอแก้ไขฎีการายละเอียดปรากฏตามคำร้อง นอกจากข้อความที่ขอ
แก้ไขนี้โจทก์ขอถือเอา ตามคำฟ้องฎีกาเดิมทุกประการ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 145 วรรคหนึ่ง, 337 วรรคหนึ่ง, 83 เรียงกระทงลงโทษ ฐานแสดงตนเป็นเจ้า
พนักงานจำคุกคนละ 1 ปี ฐานกรรโชกจำคุกคนละ 4 ปี รวมจำคุกจำเลยคนละ 5 ปี
ให้จำเลย ทั้งสองร่วมกันคืนเงิน 30,000 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยทั้งสองไว้ในระหว่าง
ฎีกา

โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 63,64 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยจึงอนุญาตให้แก้ไขฎีกาได้
ตามคำร้อง ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยทั้งสอง

พิจารณารหัสแล้ว เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยจึงอนุญาตให้แก้ไขฎีกาได้ตามคำร้อง ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยทั้งสอง

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภาพ โชติกวนิชย์-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ